EXPUNERE DE MOTIVE

Cercetările sociologice din ultimii ani arată o încredere scăzută a românilor în Parlamentul național și în structuri statale în general.

Considerăm că este imperios necesar ca direcția pe care o imprimăm legislației să fie cea spre integritatea funcției sau demnității publice, spre impunerea unor criterii morale solide pentru cei care îndeplinesc funcția de parlamentar, care să rămână astfel pe toată perioada mandatului, spre limitarea privilegiilor si beneficiilor de care se bucură parlamentarii, în vederea revigorării încrederii în instituțiile statului, în general, și în Parlament, în special.

In contextul economic dificil al României din prezent, considerăm că primii care trebuie să dea dovadă de solidaritate și de empatie sunt parlamentarii. În acest sens ni se pare necesar ca aceștia să renunțe la indemnizația pentru limită de vârstă, luând în considerare și cele pe care le vom arăta mai jos.

Calitatea de deputat sau senator reprezintă o funcție electivă, încadrându-se astfel în prevederile aliniatului 1 al articolului 6 al Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, conform căruia:

" În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: [...]

II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;"

Mai mult, aliniatul 1 al articolului 46 al Legii 96 / 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, prevede că: "Perioada de exercitare a mandatului de parlamentar constituie vechime în muncă și în specialitate, cu toate drepturile prevăzute de lege."

Așadar, există toate premisele legale pentru ca atât deputații cât și senatorii să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă având luat în calcul stagiul de cotizare din perioada în care ocupă o asemenea funcție electivă. Atât în contextul actual, al deficitului anual major al bugetului de stat, cât și în cel predictibil pentru următorii ani, menținerea indemnizațiilor pentru limită de vârstă constituie și va constitui o presiune suplimentară și deloc necesară asupra bugetului de stat al României. De altfel, în anul 2020, ultimul în care aceste indemnizații au fost plătite la nivelul

întregului an, din bugetele Senatului şi al Camerei Deputaţilor s-au cheltuit în total 50.758.000 lei pentru plata acestora. Aşadar bugetul de stat ar fi degrevat de o cheltuială echivalentă astăzi cu aproximativ 10 milioane de euro.

La momentul depunerii prezentei propuneri legislative, prin efectul Legii nr. 7/2021 pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, articolele 49 şi 50 ale Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor sunt abrogate. Luând la cunoştinţă însă despre decizia Curţii Constituţionale a României din data de 5 mai 2022 prin care constată că Legea nr.7/2021 pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor este neconstituţională, redepunem această propunere legislativă, având acelaşi conţinut, pentru a relua procedura parlamentară având în vedere criticile formulate de CCR. Legea nr. 7/2021 este însă în continuare în vigoare cel puţin până în momentul încetării efectelor legii, conform art. 147 din Constituţia României, ca urmare a publicării deciziei Curţii Constituţionale a României în Monitorul Oficial. Există însă o certitudine cu privire la faptul că Legea nr. 7/2021 a fost declarată neconstituţională chiar dacă publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial urmează să se realizeze în perioada imediat următoare. Depunem aşadar această propunere legislativă acum tocmai pentru a permite timp larg pentru dezbateri, solicitând în acelaşi timp ca raportul comisiei sesizate în fond şi mai apoi adoptarea acestei legi de către plenul Parlamentului României să fie realizate abia după ce în Monitorul Oficial se va fi publicat decizia la care facem referire mai sus.

Precizăm că dezbateri referitoare la eliminarea din legislaţie a indemnizaţiilor pentru limită de vârstă ale parlamentarilor au avut loc atât în societate cât şi în Parlamentul României încă de la depunerea, în acest sens, a Pl-x nr. 282/2017 în mai 2017.

Faţă de cele de mai sus, înaintăm Parlamentului, spre dezbatere şi aprobare, propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

CRISTIAN GABRIEL SEIDLER

3

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
1	Dan Baciu	USR	
2	STENIAN ION	USR	
3	ȘTEFAN IULIAN LORINCZ	USR	
4	HANGAN TOLLYANNA	USR	
5	NEAGU DENISA-ELENA	USR	
6.	ICHIM CRISTIAN-PAUL	USR	
7	BULAI IULIAM	USR	
8	TUDOR POP	USR	
9	Diana Buzoianu	USR	
10	Diana Stoica	USR PLUS	
11	MURARIU OANA	USR	
12	Falcon Nicu	USR	
13	TOȘA DANIEL	USR	
14	MOLNAR RADU-IULIAN	USR	
15	LAZAR IONMARIAN	USR	
16	IOIU OANA SILVIA	USR	
17	BLAGA DANIEL COSRUT	USR	
18	BARBERA OTINA	USR	
19	CATALIN DRAGU TEMIȚĂ	USR PLUS	

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
20	BĂLTĂREȚU VIOREL	USR	
21	PRUNĂ CRISTINA-MĂRĂLINA	USR	
22	LAZĂR TEODOR	USR	
23	POLITEHNU MIHAI	USR	
24.	MOSTOVNO CIVIO IONUȚ	USR	
25	PANAIT RADU	USR	
26	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	USR	
27	Rodeanu Bogdan	USR	
28	RIZEA CRISTINA-CAMELIA	USR	
29	Ghesa Daniel Sorin	USR	
30.	Silviu JEITELEAN	USR	
31.	DRULĂ CĂTĂLIN	USR	
32	GIURGIU ADRIAN	USR	
33	OHICHIEAN COSETTE	USR	
34	IKJEITER ADRIAN	USR	
35	Siming Tulbure	USR	
36	ANDREI MARIUS MIHOOSE	USR	
37	ALIN APOSTOL	USR	
38	Radu durnuță	USR	

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
39	HAVARNEANU FILIP	USR	
40	TERENTE EUGEN	USR	
41	RADU GEORGETA	USR	
42	Badea Mihai Alexandru	USR	
43	Ozuneu Oana-Alexiana	UDE	
44	BENGA TUDOR VLAD	USR	
45	Prunean Alin	USR	
46	ANDREI IULIAN DRAMCĂ	USR	
47	Ionuțel Ungureanu	USR	
48	Seidler Cristian Gabriel	USR	
49	SAS LORANT ZOLTAN	USR	

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
50	Cristian Brian	USR	

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
51	MONICA ELENA BERESCU	USR	

Scanned with CamScanner

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
52	HĂSUI CLAUDIU	USR	

ROMÂNIA

SENAT

Parlamentul României
Senat

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
1.	DARĂU AMBROZIE-IRINEU	USR	
2.	MUREȘAN CLAUDIU	USR	
3.	NEGOI E. REMUS	USR	
4.	Ion-Narcis Mirceau	USR	
5.	BOS Virgil Marius	USR	
6.	CRISTIAN GHICA	USR	
7.	RADU CĂTĂLIN	USR	
8.	Opriuiu Aurel	USR	
9.	NICOL COSTEL	USR	
10.	SEBASTIAN CĂRNIE.	USR	
11.	BODEA MARIUS	USR	
12.	BOLDEA CRISTIAN	USR	
13.	IVAN DAN	USR	
14.	Zob Alexandru Robert	USR	

15.	CRISTI BEREA	USR
16.	SPĂTARU T. SIMONA	USR
17.	DINICĂ SILVIA-MONICA	USR
18.	VLAD SERGIU COSMIN	USR
19.	POSTICĂ ANDREI	USR
20.	COSMIN-MARIAN POTERAȘ	USR
21.	PĂRĂU ȘTEFAN	USR
22.	POPESCU ION ADRIAN	USR
23.	RAOUL-TRIFAN	USR
24.	Gheorghiță Mănduță	USR
25.	Anca Dana Dragu	USR

Nr. crt.	Nume și prenume	Partid	Semnătură
1.	Andrei-Razvan LUPU	USR	